

Hypothek

Offertenummer: 1.918.244

Zaaknummer: IS/2021.0588.01

Heden, negenentwintig maart tweeduizend eenentwintig, verschenen ---
voor mij, mr. Miranda Francisca Ideler, hierna te noemen: 'notaris', als --
waarnemer van mr. Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, ---
notaris met plaats van vestiging Altena: -----

1. mevrouw ILSE JOSEPHINA JOHANNA VAN DELFT, geboren te ---
Waalwijk op achtentwintig september -----
negentienhonderdvijfentachtig, werkzaam ten kantore van mij, -----
notaris, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van: -----
de naamloze vennootschap: **ASR LEVENSVERZEKERING N.V.**, ---
statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3584 BA -----
Utrecht, Archimedeslaan 10, ingeschreven in het handelsregister ---
van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30000847 -----
(correspondentieadres: postbus 2687 3800 GE Amersfoort); -----
hierna te noemen: "ASR"; -----
 2. a. de heer **PIETER JOHANNES TANKENS**, geboren te -----
Woudrichem op negen november -----
negentienhonderddrieëntachtig, zich identificerende met zijn ---
rijbewijs, met kenmerk 5023515971, uitgegeven te -----
Woudrichem op zevenentwintig augustus tweeduizend -----
achttien; -----
b. mevrouw **TEUNITA HENRIETTE FLOOR**, geboren te -----
Renswoude op zes oktober negentienhonderdeenentachtig, ---
zich identificerende met haar rijbewijs, met kenmerk -----
5023126563, uitgegeven te Altena op dertig oktober -----
tweeduizend twintig; -----
onder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd, tezamen ---
wonende te 4281 KN Andel, Burgemeester Baxlaan 1 A; -----
hierna, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te noemen: de -----
"Hypothekgever" en "Schuldenaar"; -----
- De comparanten verklaarden als volgt: -----
- ASR en de Schuldenaar zijn een leningovereenkomst -----
aangegaan, hierna te noemen: de "leningovereenkomst", van --

welke overeenkomst blijkt uit een door ASR uitgebrachte en
door de Schuldenaar geaccepteerde offerte. Een afschrift van
de door ASR en Schuldenaar ondertekende offerte wordt aan
deze akte gehecht.

- Blijkens de leningovereenkomst verstrekt ASR aan de
Schuldenaar een geldlening voor het hierna te noemen bedrag ---
en is de Schuldenaar verplicht aan ASR de in deze akte
omschreven rechten van hypotheek en pand te (doen) verlenen --
op de wijze en onder de bepalingen en voorwaarden als
uiteengezet in deze akte.
- Partijen zijn derhalve het navolgende overeengekomen.

A. LENING

De Schuldenaar verklaarde wegens van ASR ter leen ontvangen
gelden hoofdelijk schuldig te zijn aan ASR een bedrag van:
vierhonderdzestienduizend vijfhonderd euro (€ 416.500,00) (hierna te
noemen: de "lening").

ASR verklaarde de hiervoor vermelde schuldbekentenis te aanvaarden. ---
De Schuldenaar is met ASR overeengekomen en heeft zich jegens
ASR verbonden - en, voor zover nodig verklaart hierbij met ASR
overeen te komen en zich te verbinden - tot het vestigen van het recht ----
van hypotheek op het (de) hierna te omschrijven registergoed(eren) en ----
tot het vestigen of, al naar gelang de omstandigheden, tot het bij
voorbaat vestigen van pandrecht op hierna te omschrijven roerende
zaken, rechten, vorderingen, effecten en vruchten, tot zekerheid voor
de betaling van de Schuld.

Looptijd en aflossing

De lening heeft een looptijd zoals in de leningovereenkomst is
overeengekomen, dan wel eventueel nader tussen partijen (zal worden) ---
overeengekomen. De aflossing van de lening vindt plaats op de wijze
als bepaald in de aan deze akte gehechte leningovereenkomst, en de
Algemene Bepalingen welke zijn gehecht aan de leningovereenkomst, ----
en/of op een nader door partijen overeen te komen wijze.

Rente

De Schuldenaar is rente over de lening tegen het overeengekomen
rentepercentage verschuldigd. De voor het eerst te betalen rente wordt ----
berekend vanaf de datum waarop ASR het bedrag van de lening heeft ----
overgeboekt naar de rekening van de notaris en/of naar de
Bouwdepotrekening tot de laatste dag van de desbetreffende maand.

Voor iedere volgende maand wordt de door de Schuldenaar te betalen ----
rente berekend over het Uitstaande Bedrag per het einde van de ----
daaraan voorafgaande maand. -----

Algemene Voorwaarden -----

Op de leningovereenkomst en op deze akte en de daarbij te -----
verstrekken rechten van hypotheek en pand zijn van toepassing de -----
Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden geacht -----
een onderdeel te zijn van de leningovereenkomst en deze akte als -----
waren zij in de leningovereenkomst en deze akte woordelijk -----
opgenomen. De (Derde) Hypotheekgever verklaart een exemplaar van ----
de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, daarvan kennis te -----
hebben genomen en daarmee in te stemmen. -----

Begrippen -----

Begrippen die in deze akte worden gebruikt, hebben de betekenis die ----
daaraan is toegekend in de Algemene Voorwaarden, tenzij in deze akte --
anders is bepaald of uit de strekking van deze akte het tegendeel -----
voortvloeit. -----

Onder het begrip "Schuld" wordt in deze akte verstaan: de schulden en ---
verplichtingen tot zekerheid voor de betaling waarvan de Schuldenaar ----
blijkens deze akte aan ASR het recht van hypotheek op het in deze -----
akte genoemde Onderpand verleent of behoort te verlenen. -----

B. HYPOTHEEKRECHT -----

Hypotheekstelling -----

Tot zekerheid voor: -----

- a. de terugbetaling van de hoofdsom van de lening -----
vierhonderdzestienduizend vijfhonderd euro (€ 416.500,00), -----
(daaronder begrepen de eventueel aan de Schuldenaar -----
terugbetaalde aflossingsbedragen) en voorts de betaling van al --
hetgeen de Schuldenaar nu of op enig tijdstip in de toekomst al --
dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling aan ----
ASR verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de -----
leningovereenkomst, deze akte, de Algemene Voorwaarden, -----
eerdere met betrekking tot het hierna te noemen Onderpand -----
verstrekte geldleningen, dan wel uit hoofde van nog te -----
verstrekken geldleningen of kredieten al dan niet in rekening -----
courant, dan wel uit welke hoofde dan ook, tot een bedrag van ---
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), en -----

- b. de betaling van de rente (inclusief overeen te komen
verhogingen), boeten, vertragingsrente, kosten,
schadevergoedingen nu of in de toekomst aan ASR
verschuldigd uit hoofde van de leningovereenkomst en de
betaling van al hetgeen ASR overigens uit hoofde van de
leningovereenkomst, deze akte of de Algemene Voorwaarden
van de Schuldenaar te vorderen mocht hebben, welke in deze
paragraaf b bedoelde bedragen gezamenlijk worden begroot
op een bedrag ad tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00),
zijnde veertig procent (40%) van het laatst genoemde bedrag;
derhalve tot een totaalbedrag ad zevenhonderdduizend euro
(€ 700.000,00), verleent de (Derde) Hypotheekgever bij deze aan ASR
die van de (Derde) Hypotheekgever aanvaardt, het recht van eerste
hypotheek op het hierna te omschrijven registergoed (hierna te noemen ...
het "Onderpand"):
**het recht van eigendom met betrekking tot het woonhuis met
ondergrond, erf, tuin, met al datgene wat volgens
verkeersopvatting daartoe behoort, staande en gelegen te 4281 KN ..
Andel, Burgemeester Baxlaan 1 A, kadastraal bekend gemeente
Woudrichem, sectie I, nummer 3178 ter grootte van drie are en
zesenzestig centiare (3 a 66 ca).**
Hierna wordt onder Onderpand tevens verstaan ieder ander
registergoed waarop hypothecaire zekerheid is gevestigd ten behoeve
van ASR in verband met de Lening.
De (Derde) Hypotheekgever staat er voorts jegens ASR voor in:
a. dat het voormelde Onderpand hem in volle en onbezwaarde
eigendom toebehoort, behoudens het (de) eventuele ten
behoefte van ASR eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten
laste van de (Derde) Hypotheekgever, en dat hij daarover de
onvoorwaardelijke beschikking heeft;
b. dat het voormelde Onderpand niet is belast met beslagen of
met een recht van vruchtgebruik en niet is verhuurd noch
anderszins in gebruik of genot is afgestaan aan derden; en
c. dat het voormelde Onderpand niet anders met recht van
hypotheek is of kan worden bezwaard dan krachtens deze
akte, behoudens het (de) eventuele ten behoeve van ASR

eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten laste van de (Derde) ---
Hypotheekgever.

De (Derde) Hypotheekgever en ASR komen hierbij overeen dat, indien ---
ASR (een deel van) haar vordering(en) tot zekerheid waarvan
onderhavig hypotheekrecht wordt gevestigd, overdraagt aan een derde, ---
op deze derde tevens een met (het overgedragen deel van) deze
vordering(en) evenredig deel van het hiervoor bedoelde hypotheekrecht --
als nevenrecht zal overgaan.

Opzegging

ASR is bevoegd, de bij deze akte aan ASR verleende rechten van
hypotheek en/of pand, geheel of gedeeltelijk, op te zeggen.

Woonplaats

Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze
akte.

EINDE KADASTERDEEL

Verkrijging

De hypotheekgever onder 2a staat er jegens ASR voor in dat hij de
eigendom van het onder "Hypotheekstelling en verpanding" vermelde
onderpand, verkreeg:

- deels door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers, op zestien november
tweeduizend negen in het Register Hypotheken 4, deel 57458,
nummer 69, van een afschrift van een akte tot levering, houdende
kwijting voor de betaling van de koopprijs en het ontbreken van de ---
ontbindende voorwaarden die de verkrijging ongedaan zouden
kunnen maken, op dertien november tweeduizend negen,
opgemaakt door notaris Bongers, voornoemd;
- deels door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers, op énéntwintig november
tweeduizend zestien in het Register Hypotheken 4, deel 69458,
nummer 54, van een afschrift van een akte tot levering, houdende
kwijting voor de betaling van de koopprijs en het ontbreken van de ---
ontbindende voorwaarden die de verkrijging ongedaan zouden
kunnen maken, op achttien november tweeduizend zestien,
opgemaakt door notaris Bongers, voornoemd.

C. VERPANDING

Pandrecht

De Hypotheekgever geeft hierbij (voor zover nodig bij voorbaat), tot
zekerheid voor betaling van de Schuld, in pand aan ASR, welke
verpanding ASR hierbij aanvaardt:

- a. alle bestaande en toekomstige, rechten en vorderingen,
voortvloeiende uit huur- of pachtovereenkomsten die het
Onderpand, in bijzonder de rechten op de huurpenningen
respectievelijk pachtpenningen en op vergoedingen, ongeacht
welke, ter zake van het gebruik van het Onderpand. De
Hypotheekgever verbindt zich om, indien ten aanzien van het
Onderpand een deel daarvan met schriftelijke toestemming van
ASR nieuwe huur- of pachtovereenkomsten worden gesloten, de uit ..
die overeenkomsten voortvloeiende rechten en vorderingen aan
ASR te verpanden;
- b. alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen die de
Hypotheekgever tegen degenen die het Onderpand zonder recht of ...
titel in gebruik (zullen) hebben, kan laten gelden;
- c. alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen die de
Hypotheekgever tegenover derden mocht hebben of verkrijgen in
geval van ontbinding, nietigverklaring of vernietiging van de
overeenkomst(en), krachtens welke het Onderpand of een gedeelte ...
daarvan door de Hypotheekgever of één van diens
rechtsvoorgangers werd verkregen;
- d. indien het recht van hypotheek wordt gevestigd op een
appartementsrecht; alle rechten en vorderingen die de
Hypotheekgever jegens de vereniging van eigenaars, de
gezamenlijke eigenaars en/of de administrateur met betrekking tot
het Onderpand kan doen gelden;
- e. indien er sprake is van een bouwdepotrekening, het bedrag op de
bouwdepotrekening; en
- f. indien het recht van hypotheek is verleend op een recht van
erfpacht, ondererfpacht, of ander beperkt recht: alle rechten die de
Hypotheekgever krachtens de akte van vestiging en krachtens
enige wettelijke bepaling jegens de eigenaar kan laten gelden,
daaronder begrepen rechten op schadevergoeding of uitkering bij
het eindigen van het recht van erfpacht, ondererfpacht, of ander
beperkt recht.

Verpanding roerende zaken

Voorts geeft de Hypotheekgever hierbij (voor zover nodig bij voorbaat), ---- tot zekerheid van de betaling van de Schuld, in pand aan ASR, welke ---- verpanding ASR hierbij aanvaardt, alle bestaande en toekomstige ----- roerende zaken die de Hypotheekgever heeft of te eniger tijd zal ----- verkrijgen en die volgens verkeersopvatting dan wel door de ----- rechthebbende bestemd zijn om het Onderpand duurzaam te dienen en -- door hun vorm als zodanig zijn te herkennen en op al hetgeen dat voor ---- het verpande op enige tijdstip in plaats treedt. -----

Met betrekking tot de onder C. omschreven rechten, vorderingen, ----- roerende zaken, Effecten en vruchten (hierna ook: "Goederen") -----

verklaart en staat de Hypotheekgever er jegens ASR voor in: -----

- a. dat de Hypotheekgever de volle onbezwaarde juridische en ----- economisch eigendom heeft van, met uitsluiting van iedere andere ---- persoon rechthebbende is op, de Goederen; -----
- b. dat (Derde) Hypotheekgever bevoegd is de Goederen aan ASR te ---- verpanden; -----
- c. dat de Goederen niet geheel of gedeeltelijk zijn bezwaard met een ---- pandrecht, recht van vruchtgebruik, beslag of ander beperkt recht. -----

De hierbij aan ASR verpande Goederen worden aan ASR verpand met ---- alle daaraan verbonden nevenrechten en afhankelijke rechten. -----

ASR is steeds bevoegd de Goederen die ASR in pand heeft op basis ----- van deze akte te herverpanden. -----

De Hypotheekgever en ASR komen hierbij met betrekking tot de onder ---- C. omschreven pandrechten overeen dat indien ASR (een deel van) ----- haar vordering(en) tot zekerheid waarvan onderhavig pandrecht wordt ---- gevestigd, overdraagt aan een derde, op deze derde tevens een met ----- (het overgedragen deel van) deze vordering(en) evenredig deel van de ---- hiervoor bedoelde pandrecht en als nevenrecht zal overgaan. -----

D. UITWINNING -----

Uitwinning -----

De Schuld is onmiddellijk opeisbaar als zich een opeisinggrond en / of ---- omstandigheid die tot opeisbaarheid leidt voordoet welke is opgenomen -- in de Algemene Voorwaarden. -----

Indien zich een verzuim in de behoorlijke voldoening van (een deel van) -- de Schuld voordoet, is ASR gerechtigd om de rechten onder B en C uit ---- te winnen overeenkomstig Nederlands recht en ander toepasselijk recht -- en kan ASR alle (juridische) stappen ondernemen en maatregelen ----- treffen, die ASR nodig of wenselijk acht en de Hypotheekgever dient -----

aan ASR medewerking te verlenen op elke wijze die ASR nodig of
wenselijk acht voor de uitwinning van deze rechten.
Indien zich een verzuim in de behoorlijke voldoening van (een deel van)
de Schuld voordoet, is ASR gerechtigd om gerechtelijke of
buitengerechtelijke akkoorden aan te gaan en een stem uit te brengen
in verband met dergelijke akkoorden of een schikking te treffen met een
derde.

Afstand van rechten

ASR is niet verplicht mededeling te doen van een voorgenomen
verkoop van de roerende zaken, rechten, vorderingen, effecten en
vruchten aan de Hypotheekgever, schuldenaren, houders van beperkte
rechten of personen die beslag hebben gelegd op de roerende zaken,
rechten en vorderingen, effecten en vruchten, als vereist in artikel 3:249
BW en artikel 3:252 BW.

De Hypotheekgever doet hierbij afstand van diens rechten om een
verzoek te richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank (i)
zoals bedoeld in artikel 3:251 lid 1 BW om te bepalen, dat de roerende
zaken, rechten, vorderingen, effecten en vruchten op een andere wijze
dan bedoeld in artikel 3:250 BW dienen te worden verkocht, en (ii) zoals
bedoeld in artikel 3:246 lid 4 BW om vorderingen te innen en hiervan
betaling te ontvangen nadat de bevoegdheid daartoe is beëindigd.

De Hypotheekgever doet afstand van diens rechten om te verlangen
dat ASR (i) eerst de zekerheidsrechten met betrekking tot enig ander
persoon zal uitwinnen op grond van artikel 3:234 BW, of (ii) eerst enig
ander persoon zal aanspreken of hiervan betaling te verlangen of enige
garantie uit te winnen, alvorens een pandrecht uit te winnen.

De Hypotheekgever doet afstand van diens rechten onder artikel 3:233
lid 2 BW.

E. ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden bevatten onder meer de bepalingen van de
volgende strekking die hierbij voor zover nodig uitdrukkelijk worden
bedongen:

- a. de Schuld, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de hoofdsom
van de Lening met rente en kosten, is op eerste verzoek van ASR
terstond opeisbaar, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist,
in elk van de gevallen genoemd in artikel 15 van de Algemene
Voorwaarden;

- b. indien de Schuldenaar in verzuim is met de voldoening van de Schuld, is ASR bevoegd het Onderpand en de aan ASR verpande goederen executoriaal te (doen) verkopen met inachtneming van de ... daarop betrekking hebbende wetsbepalingen;
- c. is voor de Schuld tot zekerheid waarvoor het recht van hypotheek strekt tevens pandrecht gevestigd op roerende zaken die volgens verkeersopvatting dan wel door de rechthebbende bestemd zijn het ... Onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen, dan is ASR bevoegd de verpande en verhypothekeerde goederen tezamen te executeren volgens de voor hypotheek geldende regels;
- d. het Onderpand mag niet zonder schriftelijke toestemming van ASR geheel of gedeeltelijk worden verhuurd of verpacht of door een derde anderszins worden gebruikt;
- e. vooruitbetaling van huur- en pachtpenningen mag zonder schriftelijke toestemming van ASR niet door de Hypotheekgever worden bedongen of ontvangen over een periode die langer is dan één maand;
- f. vervreemding en verpanding van huur-en pachtpenningen aan anderen dan ASR is niet toegestaan;
- g. De Hypotheekgever dient onverwijld aan ASR mededeling te doen van elke schade of gebrek aan het Onderpand waardoor de waarde ... van het Onderpand ernstig vermindert;
- h. het Onderpand mag niet zonder schriftelijke toestemming van ASR geheel of gedeeltelijk worden verwijderd, van inrichting, gedaante of .. bestemming worden veranderd, geheel of ten dele met andere registergoederen worden verenigd, in gedeelten worden gesplitst of ... in waarde worden vermindert;
- i. de door de Hypotheekgever na vestiging van het hypotheekrecht aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan het Onderpand mogen niet worden weggenomen en strekken mede tot zekerheid voor de betaling van de Schuld;
- j. indien de Schuldenaar in ernstige mate tekortschiet in zijn verplichtingen jegens ASR is ASR bevoegd, nadat de voorzieningenrechter daartoe een machtiging heeft verleend, het Onderpand geheel of gedeeltelijk in beheer te nemen;
- k. indien zulks met het oog op de executie van het Onderpand is vereist, is ASR bevoegd het Onderpand onder zich te nemen en te

- verlangen dat het Onderpand wordt ontruimd, zo nodig uit kracht -----
van grosse van deze akte; -----
- l. Indien bij executie door ASR deze het Onderpand niet al ontruimd ----
onder zich heeft, zal ontruiming kunnen geschieden uit kracht van ----
de grosse van het proces-verbaal van toewijzing of - indien het een ---
onderhandse executie als bedoeld in artikel 268 lid 2 Boek 3 van -----
het Burgerlijk Wetboek betreft - van de akte van levering; -----
- m. De Hypotheekgever is niet bevoegd, anders dan met schriftelijke -----
mededeling aan ASR, het Onderpand te verkopen of over te -----
dragen; -----
- n. De Hypotheekgever is niet bevoegd, anders dan met schriftelijke -----
toestemming van ASR, het Onderpand te bezwaren; -----
- o. De Hypotheekgever is niet bevoegd, anders dan met schriftelijke -----
toestemming van ASR, de verpande goederen te verkopen, over te ---
dragen, te verpanden, daarop een recht van vruchtgebruik te -----
vestigen of anderszins deze goederen te vervreemden of te -----
bezwaren of (indien van toepassing) om tegoeden van de -----
Beleggersrekening of de Spaarrekening op te nemen; -----
- p. de Schuldenaar is niet bevoegd, anders dan met schriftelijke -----
toestemming van ASR, de overeenkomst(en) van -----
levensverzekering of de overeenkomsten ter zake van de -----
Beleggersrekening of de Spaarrekening te beëindigen, op te -----
zeggen of te wijzigen of in te stemmen met een beëindiging, -----
opzegging of wijziging; en -----
- q. de Schuldenaar is ten aanzien van de berekening en vaststelling -----
van de Schuld gebonden aan een door of namens ASR verstrekte ----
opgave van de Schuld, welke opgave ten opzichte van de -----
Schuldenaar strekt tot volledig bewijs van de Schuld. -----

Volmacht -----

Onverminderd de overige bepalingen van deze akte en in aanvulling op --
de volmachten die de Hypotheekgever aan ASR verleent op basis van ----
de Algemene Voorwaarden, verleent de Hypotheekgever hierbij aan -----
ASR een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om -----
namens en voor rekening van de Hypotheekgever (voor zover van -----
mogelijk en van toepassing): -----

- a. alle hiervoor omschreven roerende zaken, rechten, vorderingen, -----
Effecten en vruchten, waaronder alle rechten en vorderingen uit -----

- hoofde van huur- of pachtovereenkomsten, namens de -----
Hypotheekgever uit te oefenen en / of aan zichzelf te verpanden; -----
- b. aan ASR verpande huur- of pachtpenningen te innen en daarvoor -----
kwijting te verlenen; -----
- c. over te gaan tot afkoop van de levensverzekering(en) waarvan de -----
rechten en vorderingen hierbij aan ASR zijn verpand, op de door de ---
verzekeraar(s) genoemde voorwaarden of deze verzekering(en) -----
geheel of gedeeltelijk premievrij te maken; -----
- d. begunstigen aan te wijzen of de begunstiging te wijzigen en om -----
andere wijzigingen in de verzekeringen te doen aanbrengen of toe -----
te staan; -----
- e. indien het recht van hypotheek wordt gevestigd op een -----
appartementsrecht; om de uitkering onder de namens de vereniging --
van eigenaren gesloten opstalverzekering te innen; -----
- f. indien het recht van hypotheek wordt gevestigd op een -----
appartementsrecht, na de opheffing van de splitsing voor en -----
namens de Hypotheekgever mee te werken aan de scheiding en -----
deling van de gemeenschappelijke eigendom, waarbij de -----
Hypotheekgever alleen na schriftelijke toestemming van ASR zal -----
mogen meewerken aan de verdeling van de gemeenschappelijke -----
eigendom na opheffing van de splitsing; -----
- g. alle rechten, bevoegdheden, rechtsvorderingen en andere -----
(rechts)handelingen verbonden aan of verband houdende met de -----
hierbij aan ASR verpande rechten en vorderingen in en buiten -----
rechte uit te oefenen en te verrichten, geschillen ter zake van deze ---
rechten te onderwerpen aan arbitrage of bindend advies, -----
daaromtrent dadingen aan te gaan en al hetgeen de -----
Hypotheekgever te dier zaken te vorderen heeft, daaronder -----
begrepen het door verzekeraars verschuldigde, in en buiten rechte ----
te innen en daarvoor kwijting te verlenen; -----
- h. de overeenkomst(en) met de Instelling(en) ter zake van de -----
Beleggersrekening(en) en / of Spaarrekening(en) op te zeggen en -----
over te gaan tot verkoop van de aan haar verpande Effecten en -----
andere goederen; en -----
- i. indien schade niet binnen vier maanden na het ontstaan ten -----
genoegen van ASR met de opstalverzekeraar is geregeld, de -----
regeling van de schade van de Hypotheekgever over te nemen en -----

geheel naar eigen inzicht af te wikkelen en zo nodig daarover te -----
procederen. -----

Deze volmacht geldt ook in het geval de gevolmachtigde als wederpartij---
van de volmachtgever optreedt. -----

F. SLOT -----

Slotbepalingen -----

Geregistreerd partnerschap -----

Bepalingen in deze akte en de leningsvoorwaarden, betrekking -----
hebbende op de onderhavige Lening, die rechtsgevolgen verbinden aan --
het aangaan, het bestaan, de beëindiging of het beëindigd zijn van een ---
huwelijk, zijn van overeenkomstige toepassing op het aangaan, het -----
bestaan, de beëindiging, danwel het beëindigd zijn van een -----
geregistreerd partnerschap. -----

Toestemming -----

De comparanten sub 2 verklaarden elkaar toestemming als vereist in -----
artikel 88 Boek 1 Burgerlijk Wetboek te hebben verleend. -----

Rechtskeuze -----

Op het bepaalde in deze akte is Nederlands recht van toepassing. -----

Volmacht -----

Van het bestaan van voormelde volmacht(en) is mij, notaris -----
genoegzaam gebleken. -----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de -----
comparanten en de eventuele volmachtgever(s) is door mij, notaris, aan --
de hand van de hiervoor vermelde documenten vastgesteld. -----

Volmacht hypothecaire inschrijving(en) -----

De hypotheekgever geeft volmacht aan ieder van de medewerkers van ---
De Rivieren Notarissen om zonodig namens hem de afstand van -----
hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze nog ten laste van de ---
hypotheekgever en anderen dan de hypotheekgever mochten zijn -----
ingeschreven op het onderpand. -----

Volmachtverlening rectificatie -----

Partijen verlenen hierbij, voor zoveel nodig onherroepelijk, volmacht -----
aan ieder van de medewerkers van De Rivieren Notarissen om namens ---
hen of één van hen: -----

- a. te verschijnen in een akte van rectificatie als in deze akte een -----
onjuistheid casu quo onvolledigheid wordt geconstateerd; -----
- b. verder al datgene meer te doen wat in verband met het -----

vorenstaande nodig mocht zijn.

Bijlagen

Aan deze akte is het volgende stuk vastgemaakt:

- de getekende offerte

Slot akte

Deze akte is verleden te Andel, gemeente Altena, op de datum in het
hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van
de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris,
aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen
opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van
de akte geen prijs te stellen en dat zij en hun volmachtgever(s) tijdig
voor het verlijden van de inhoud van de akte hebben kennis genomen
en zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte
voortvloeien, alsmede met de inhoud van de akte in te stemmen.

Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de
verschenen personen en mij, notaris, ondertekend, om

(Volgt handtekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

